



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAHMI AZHARI SITUMORANG Alias FAHMI;**
2. Tempat lahir : Sigambal;
3. Umur/tanggal lahir: 24 Tahun / 30 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Padang Laut Desa Tanjung Medan
Kecamatan Bilah Barat Kabupaten
Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
6. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
7. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sohobi, S.H., yang beralamat di Jalan Aek Matio Talsim Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 4 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 22 Pebruari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 22 Pebruari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahmi Azhari Situmorang Alias Fahmi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Fahmi Azhari Situmorang Alias Fahmi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahmi Azhari Situmorang Alias Fahmi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto.
- 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 21 Juni 2023, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

- Memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa FAHMI AZHARI SIUMORANG alias FAHMI, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 16.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2022, bertempat di Dusun Simpang Pardomuan Desa Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira Pukul 15.30 Wib pada saat Terdakwa FAHMI AZHARI SITUMORANG alias FAHMI sedang di pakter tuak datang laki-laki yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya hanya mengenal wajah, dan setelah bertemu Terdakwa dan laki-laki tersebut bercerita sambil minum tuak, dan Terdakwa bersama dengan laki-laki tersebut bercerita tentang buah (narkotika jenis sabu), Selanjutnya laki-laki tersebut menanyakan kepada Terdakwa berapa harga per satu bungkus, lalu Terdakwa menjawab Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu



rupiah), lalu laki-laki tersebut meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan laki-laki tersebut berangkat bersama-sama menuju rumah Sdr. SEMPURNA SIREGAR yang beralamat di Dusun Simpang Pardomuan Desa Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu dan sesampainya di Kampung Pardomuan Terdakwa menyuruh berhenti dan Terdakwa meninggalkan laki-laki tersebut di sebelum kampung dan Terdakwa pergi sendiri dengan berjalan kaki sekitar lebih kurang 200 Meter Terdakwa berjalan menuju rumah Sdr. SEMPURNA SIREGAR, dan sekira pukul 16.10 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdr. SEMPURNA SIREGAR dan Terdakwa bertemu di halaman rumah Sdr. SEMPURNA SIREGAR, kemudian Terdakwa berkata "ABANG ADA INI PEMBELI (narkotika jenis sabu) 1 JEI / GRAM", lalu dijawab Sdr. SEMPURNA SIREGAR "MANA DIA", lalu Terdakwa menjawab "ITU DI UJUNG KAMPUNG BERAPA HARGANYA ABANG", dan dijawab Sdr. SEMPURNA SIREGAR "Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)", lalu Terdakwa menemui laki-laki tersebut yang menunggu di ujung kampung dan Terdakwa sampaikan "BANG HARGA Rp. 950.000,-" lalu dijawab laki-laki tersebut "YA UDA BAWA LAH KEMARI TAPI LIHAT BARANG NYA DULU", dan Terdakwa pergi menemui Sdr. SEMPURNA SIREGAR dan setelah bertemu kembali dirumahnya dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. SEMPURNA SIREGAR "ABANG PEMBELINYA HARUS LIHAT BARANG DULU BARU MEMBERIKAN UANGNYA" dan Sdr. SEMPURNA SIREGAR menjawab "YA UDA LAH NAH INI BAWA BARANG NYA KAU LAH YANG MENGATUR NYA", lalu Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. SEMPURNA SIREGAR sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu, Setelah Terdakwa terima Terdakwa pergi dan didalam perjalanan menuju laki-laki tersebut yang menunggu di ujung kampong, dan sekira pukul 16.45 Wib pada saat Terdakwa akan memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada laki-laki itu, tiba-tiba datang mobil Avanza warna hitam dan langsung turun beberapa orang laki-laki yaitu saksi DEDI F. RITONGA, saksi JAMIL MUNTHE dan saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa sebelah kanan, Sedangkan laki-laki yang akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berhasil melarikan diri, Kemudian saksi DEDI F. RITONGA, saksi JAMIL

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rap



MUNTHE dan saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA memasukkan Terdakwa ke dalam mobil dan setelah berada di dalam mobil saksi DEDI F. RITONGA, saksi JAMIL MUNTHE dan saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA melakukan interogasi terhadap Terdakwa dari mana Narkotika Jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa diperoleh dari Sdr. SEMPURNA SIREGAR, kemudian Terdakwa dan saksi DEDI F. RITONGA, saksi JAMIL MUNTHE dan saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA pergi menuju rumah Sdr. SEMPURNA SIREGAR, dan pada saat di rumah Sdr. SEMPURNA SIREGAR ternyata Sdr. SEMPURNA SIREGAR tidak ada dan sudah melarikan diri dan melompat sungai, Selanjutnya saksi DEDI F. RITONGA, saksi JAMIL MUNTHE dan saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 702/12.10102/2022 tanggal 19 Desember 2022, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa FAHMI AZHARI SIUMORANG alias FAHMI berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip sedang transparan berisi narkotika jenis sabu denga berat Bruto 1.36 gram dan Berat Netto 1.04 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 7561/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 atas nama FAHMI AZHARI SIUMORANG alias FAHMI tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,04 gram (satu koma nol empat) gram di duga mengandung Narkotika milik FAHMI AZHARI SIUMORANG alias FAHMI adalah benar mengandung positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa FAHMI AZHARI SIUMORANG alias FAHMI adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Subsidiar :

Bahwa Terdakwa FAHMI AZHARI SIUMORANG alias FAHMI, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 16.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2022, bertempat di Dusun Simpang Pardomuan Desa Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman". Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira Pukul 15.30 Wib pada saat Terdakwa FAHMI AZHARI SITUMORANG alias FAHMI sedang di pakter tuak datang laki-laki yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya hanya mengenal wajah, dan setelah bertemu Terdakwa dan laki-laki tersebut bercerita sambil minum tuak, dan Terdakwa bersama dengan laki-laki tersebut bercerita tentang buah (narkotika jenis sabu), Selanjutnya laki-laki tersebut menanyakan kepada Terdakwa berapa harga per satu bungkus, lalu Terdakwa menjawab Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu laki-laki tersebut meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan laki-laki tersebut berangkat bersama-sama menuju rumah Sdr. SEMPURNA SIREGAR yang beralamat di Dusun Simpang Pardomuan Desa Tanjung Medan Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu dan sesampainya di Kampung Pardomuan Terdakwa menyuruh berhenti dan Terdakwa meninggalkan laki-laki tersebut di sebelum kampung dan Terdakwa pergi sendiri dengan berjalan kaki sekitar lebih kurang 200 Meter Terdakwa berjalan menuju rumah Sdr. SEMPURNA SIREGAR, dan sekira pukul 16.10 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdr. SEMPURNA SIREGAR dan Terdakwa bertemu di halaman rumah Sdr. SEMPURNA SIREGAR, kemudian Terdakwa berkata "ABANG ADA INI PEMBELI (narkotika jenis sabu) 1 JEI / GRAM", lalu dijawab Sdr. SEMPURNA SIREGAR "MANA DIA", lalu Terdakwa menjawab "ITU DI UJUNG KAMPUNG BERAPA HARGANYA ABANG", dan dijawab Sdr. SEMPURNA SIREGAR "Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)", lalu Terdakwa menemui laki-laki tersebut yang menunggu di ujung kampung dan Terdakwa sampaikan "BANG HARGA Rp. 950.000,-" lalu dijawab laki-laki tersebut "YA UDA BAWA LAH KEMARI TAPI LIHAT BARANG NYA DULU", dan Terdakwa pergi menemui Sdr. SEMPURNA

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rap



SIREGAR dan setelah bertemu kembali dirumahnya dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. SEMPURNA SIREGAR “ABANG PEMBELINYA HARUS LIHAT BARANG DULU BARU MEMBERIKAN UANGNYA” dan Sdr. SEMPURNA SIREGAR menjawab “YA UDA LAH NAH INI BAWA BARANG NYA KAU LAH YANG MENGATUR NYA”, lalu Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. SEMPURNA SIREGAR sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkoba jenis sabu, Setelah Terdakwa terima Terdakwa pergi dan didalam perjalanan menuju laki-laki tersebut yang menunggu di ujung kampung, dan sekira pukul 16.45 Wib pada saat Terdakwa akan memberikan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada laki-laki itu, tiba-tiba datang mobil Avanza warna hitam dan langsung turun beberapa orang laki-laki yaitu saksi DEDI F. RITONGA, saksi JAMIL MUNTHE dan saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkoba jenis sabu dari tangan Terdakwa sebelah kanan, Sedangkan laki-laki yang akan membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut berhasil melarikan diri, Kemudian saksi DEDI F. RITONGA, saksi JAMIL MUNTHE dan saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA memasukkan Terdakwa ke dalam mobil dan setelah berada di dalam mobil saksi DEDI F. RITONGA, saksi JAMIL MUNTHE dan saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA melakukan interogasi terhadap Terdakwa dari mana Narkoba Jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa diperoleh dari Sdr. SEMPURNA SIREGAR, kemudian Terdakwa dan saksi DEDI F. RITONGA, saksi JAMIL MUNTHE dan saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA pergi menuju rumah Sdr. SEMPURNA SIREGAR, dan pada saat di rumah Sdr. SEMPURNA SIREGAR ternyata Sdr. SEMPURNA SIREGAR tidak ada dan sudah melarikan diri dan melompat sungai, Selanjutnya saksi DEDI F. RITONGA, saksi JAMIL MUNTHE dan saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 702/12.10102/2022 tanggal 19 Desember 2022, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa FAHMI AZHARI SIUMORANG alias FAHMI berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu denga berat Bruto 1.36 gram dan Berat Netto 1.04 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang



bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 7561/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 atas nama FAHMI AZHARI SIUMORANG alias FAHMI tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,04 gram (satu koma nol empat) gram di duga mengandung Narkotika milik FAHMI AZHARI SIUMORANG alias FAHMI adalah benar mengandung positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa FAHMI AZHARI SIUMORANG alias FAHMI adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yusuf Hade Syahputra, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu;
 - Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Azizun Amril Siregar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 16,45 Wib di Dusun Simpang Pardomuan Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa atas informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang maraknya terjadi peredaran narkotika di Dusun Simpang Pardomuan Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 16.45 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Dusun Simpang Pardomuan Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, pada saat itu saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berjalan kaki dengan gerak gerik yang mencurigakan



kemudian saksi dan rekan saksi mendekati laki-laki tersebut lalu melihat kedatangan saksi dan rekan saksi kemudian laki-laki tersebut hendak melarikan diri akan tetapi saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Fahmi Azhari Situmorang Alias Fahmi yang kemudian disebut sebagai Terdakwa kemudian saksi menginterogasi Terdakwa dan atas persetujuan Terdakwa dilakukan penggeledahan pada pakaian / badan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto dari tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian setelah menginterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Sempurna Siregar (dpo) menggunakan uang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dipakter tuak.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal disebuah pakter tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Azizun Amril Siregar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu;



- Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Yusuf Hade Syahputra;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 16,45 Wib di Dusun Simpang Pardomuan Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa atas informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang maraknya terjadi peredaran narkoba di Dusun Simpang Pardomuan Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 16.45 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Dusun Simpang Pardomuan Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, pada saat itu saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berjalan kaki dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi mendekati laki-laki tersebut lalu melihat kedatangan saksi dan rekan saksi kemudian laki-laki tersebut hendak melarikan diri akan tetapi saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Fahmi Azhari Situmorang Alias Fahmi yang kemudian disebut sebagai Terdakwa kemudian saksi menginterogasi Terdakwa dan atas persetujuan Terdakwa dilakukan penggeledahan pada pakaian / badan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto dari tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian setelah menginterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sempurna Siregar (dpo);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal disebuah pakter tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 16.45 Wib di Dusun Simpang Pardomuan Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 15.30 Wib disebuah pakter tuak, ada seorang laki-laki yang Terdakwa hanya kenal wajah memesan narkoba jenis sabu sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi laki-laki tersebut melihat jenis sabu terlebih dahulu lalu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sempurna Siregar (dpo) warga Dusun Simpang Pardomuan Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu dan akan Terdakwa bayar setelah pemesan narkoba jenis sabu dilihat pemesan, dan setelah Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto dari Sempurna Siregar (dpo) lalu Terdakwa berjalan menuju pemesan narkoba jenis sabu dan saat diperjalanan tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dilakukan penggeledahan pada pakaian / badan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto dari tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian setelah menginterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sempurna Siregar (dpo);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal disebut pakter tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto.
- 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 702/12.10102/2022 tanggal 19 Desember 2022, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Fahmi Azhari Siumorang Alias Fahmi berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip sedang transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan Berat Netto 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 7561/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 atas nama Fahmi Azhari Siumorang Alias Fahmi tersebut, dengan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rap



kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,04 gram (satu koma nol empat) gram mengandung Narkotika milik Fahmi Azhari Siumorang Alias Fahmi adalah benar mengandung positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Azizun Amril Siregar dan Yusuf Hade Syahputra (anggota kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 16,45 Wib di Dusun Simpang Pardomuan Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal atas informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang maraknya terjadi peredaran narkotika di Dusun Simpang Pardomuan Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 16,45 Wib Saksi Azizun Amril Siregar dan Yusuf Hade Syahputra tiba di Dusun Simpang Pardomuan Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, pada saat itu Saksi Azizun Amril Siregar dan Yusuf Hade Syahputra melihat Fahmi Azhari Situmorang Alias Fahmi yang kemudian disebut sebagai Terdakwa sedang berjalan kaki dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian Saksi Azizun Amril Siregar dan Yusuf Hade Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan atas persetujuan Terdakwa dilakukan penggeledahan pada pakaian / badan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto dari tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian setelah mengintrogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;



- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sempurna Siregar (dpo);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada hendak menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **Fahmi Azhari Situmorang Alias Fahmi** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak ataumelawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Azizun Amril Siregar dan Yusuf Hade Syahputra (Anggota Kepolisian) karena memiliki narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 16,45 Wib di Dusun Simpang Pardomuan Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 16,45 Wib di Dusun Simpang Pardomuan Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu, Saksi Azizun Amril Siregar dan Yusuf Hade Syahputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah Saksi Azizun Amril Siregar dan Yusuf Hade Syahputra melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto dari tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian setelah mengintrogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang-barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya, dan semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berada dalam kekuasaan / penguasaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bukan sedang melakukan transaksi atau perantara jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sempurna Siregar (dpo);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Methamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB : : 7561/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 atas nama Terdakwa Fahmi Azhari Siumorang Alias Fahmi tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,04 gram (satu koma nol empat) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 702/12.10102/2022 tanggal 19 Desember 2022, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Fahmi Azhari Siumorang Alias Fahmi berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip sedang transparan berisi narkotika jenis sabu

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat Bruto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan Berat Netto 1,04 (satu koma nol empat) gram yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ini sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, maka segala pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Primair diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair juga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidair ini sama dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, maka segala pertimbangan dalam unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Primair diambil alih sepenuhnya

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rap



sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidair juga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Azizun Amril Siregar dan Yusuf Hade Syahputra (anggota kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 16,45 Wib di Dusun Simpang Pardomuan Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu karena memiliki narkotika jenis sabu, dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam, dan semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berada dalam kekuasaan / penguasaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bukan sedang melakukan transaksi atau perantara jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Methamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : : 7561/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 atas nama Fahmi Azhari Siumorang Alias Fahmi tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,04 gram (satu koma nol empat) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 702/12.10102/2022 tanggal 19 Desember 2022, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Fahmi Azhari Siumorang Alias Fahmi berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip sedang transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan Berat Netto 1,04 (satu koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkotika jenis sabu-sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam yang mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sempurna Siregar (dpo) sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam, adalah merupakan narkotika dan sarana yang dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahmi Azhari Situmorang Alias Fahmi, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Fahmi Azhari Situmorang Alias Fahmi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram netto.
 - 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam.Dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., masing-masing sebagai

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Raja Liola Gurusinga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.